P U T U S A N

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**WISMA SARTIKA MELIALA Alias WISMA**
Tempat Lahir	:	Salapian
Umur / Tgl. Lahir	:	48 Tahun / 29 April 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lingkungan V Bela Rakyat Baru Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Agama	:	Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 s.d tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2023 s.d tanggal 25 Februari 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 s.d tanggal 14 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Maret 2023 s.d tanggal 7 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 April 2023 s.d tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jefriyent, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JEFRIYENT, SH & REKAN yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 204 Binjai – Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wisma Sartika Meliala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menyatakan terdakwa Wisma Sartika Meliala dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram),

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647,

- 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga sehingga mempunyai tanggung jawab;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa WISMA SARTIKA MELIALA als WISMA bersama-sama dengan MUHAMMAD DARWIS als DARWIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa 31 januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara tepatnya di sebuah rumah makan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Reza Multi Fahrozi, saksi Rudi Sibarani dan saksi Albert Tarigan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara. Atas informasi tersebut selanutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Reza Multi Fahrozi menghubungi Nomor Handphone milik Muhammad Darwis als Darwis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan Narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) perbutir, dan saat itu Muhammad Darwis als Darwis mengatakan untuk bersabar menunggu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Muhammad Darwis als Darwis menghubungi terdakwa Wisma Sartika Meliala Alias Wisma memberitahukan seorang calon pembeli Pil Extasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga perbutirnya sekitar Rp. 160.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Reza Multi Fahrozi kembai menghubungi Muhammad Darwis als Darwis untuk menanyakan pesanan Pil Extasi tersebut, Muhammad Darwis als Darwis mengatakan untuk bersabar menunggu dan akan menghubungi kembali,

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib Muhammad Darwis als Darwis menghubungi terdakwa untuk memastikan pesanan Pil Extasi, lalu terdakwa mengatakan bahwa pesanan Pil Extasi sudah ada dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perbutirnya. Kemudian Muhammad Darwis als Darwis segera menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 11.00 wib Muhammad Darwis als Darwis tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengajak Muhammad Darwis als Darwis untuk bertemu dengan seorang bernama TM (Dalam Lidik). Setelah terdakwa dan Muhammad Darwis als Darwis bertemu dengan TM (Dalam Lidik), kemudian Muhammad Darwis als Darwis mengirimkan dokumentasi contoh Pil Extasi kepada saksi Reza Multi Fahrozi melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnyya terdakwa bersama Muhammad Darwis als Darwis berangkat menuju kota Binjai dengan menumpang angkutan umum untuk bertemu dengan calon pembeli yang sudah menunggu di sebuah rumah makan yang berada di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Muhammad Darwis als Darwis tiba dirumah makan yang telah disepakati.

- Bahwa selanjutnya saksi Reza Multi Fahrozi dan saksi Albert Tarigan menghubungi Muhammad Darwis als Darwis untuk menemui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi-saksi di dalam rumah makan tersebut. Setelah bertemu, lalu saksi Albert Tarigan menanyakan keberadaan pesanan Pil Ekstasy, dan Muhammad Darwis als Darwis mengatakan pesanannyya sudah ada. Setelah selesai makan siang, Muhammad Darwis als Darwis pergi untuk mengambil Pil Ekstasy yang dipesan sedangkan terdakwa tetap tinggal di rumah makan tersebut bersama saksi Albert Tarigan.

- Bahwa selanjutnya Muhammad Darwis als Darwis pergi menemui TM (Dalam Lidik) dan menerima Pil Ekstasy yang dipesan sebanyak 100 (seratus) butir, dan sekitar ± 20 menit Muhammad Darwis als Darwis kembali lagi menuju rumah makan dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib di dalam sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara, pada saat Muhammad Darwis als Darwis menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci seanyak 100 (seratus) butir, kepada saksi Albert Tarigan, saat itu juga saksi Albert Tarigan yang dibantu saksi Reza Multi fahrozi dan Rudi Sibarani serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Darwis als Darwis dan disita barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang seberat 37,6 (tiga uluh tujuh koma enam) gram Netto, selanjutnya saksi-saksi menyita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647 milik Muhammad Darwis als Darwis 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859 milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Darwis als Darwis (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : /NNF/2023, tanggal ……., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama MUHAMMAD DARWIS als DARWIN dan WISMA SARTIKA MELIALA als WISMA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut .... lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa WISMA SARTIKA MELIALA als WISMA bersama-sama dengan MUHAMMAD DARWIS als DARWIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa 31 januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara tepatnya di sebuah rumah makan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Reza Multi Fahrozi, saksi Rudi Sibarani dan saksi Albert Tarigan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara. Atas informasi tersebut selanutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Reza Multi Fahrozi menghubungi Nomor Handphone milik Muhammad Darwis als Darwis (dilakukan penuntutan terpisah) dan memesan Narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 160.000,-(seratus enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) perbutir, dan saat itu Muhammad Darwis als Darwis mengatakan untuk bersabar menunggu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Muhammad Darwis als Darwis menghubungi terdakwa Wisma Sartika Meliala Alias Wisma memberitahukan seorang calon pembeli Pil Extasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga perbutirnya sekitar Rp. 160.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Reza Multi Fahrozi kembai menghubungi Muhammad Darwis als Darwis untuk menanyakan pesanan Pil Extasi tersebut, Muhammad Darwis als Darwis mengatakan untuk bersabar menunggu dan akan menghubungi kembali,

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib Muhammad Darwis als Darwis menghubungi terdakwa untuk memastikan pesanan Pil Extasi, lalu terdakwa mengatakan bahwa pesanan Pil Extasi sudah ada dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perbutirnya. Kemudian Muhammad Darwis als Darwis segera menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 11.00 wib Muhammad Darwis als Darwis tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengajak Muhammad Darwis als Darwis untuk bertemu dengan seorang bernama TM (Dalam Lidik). Setelah terdakwa dan Muhammad Darwis als Darwis bertemu dengan TM (Dalam Lidik), kemudian Muhammad Darwis als Darwis mengirimkan dokumentasi contoh Pil Extasi kepada saksi Reza Multi Fahrozi melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnyya terdakwa bersama Muhammad Darwis als Darwis berangkat menuju kota Binjai dengan menumpang angkutan umum untuk bertemu dengan calon pembeli yang sudah menunggu di sebuah rumah makan yang berada di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Muhammad Darwis als Darwis tiba dirumah makan yang telah disepakati.

- Bahwa selanjutnya saksi Reza Multi Fahrozi dan saksi Albert Tarigan menghubungi Muhammad Darwis als Darwis untuk menemui saksi-saksi di dalam rumah makan tersebut. Setelah bertemu, lalu saksi Albert Tarigan menanyakan keberadaan pesanan Pil Ekstasy, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Darwis als Darwis mengatakan pesanannyya sudah ada. Setelah selesai makan siang, Muhammad Darwis als Darwis pergi untuk mengambil Pil Ekstasy yang dipesan sedangkan terdakwa tetap tinggal di rumah makan tersebut bersama saksi Albert Tarigan.

- Bahwa selanjutnya Muhammad Darwis als Darwis pergi menemui TM (Dalam Lidik) unuk mengambi Pil Ekstasy yang dipesan sebanyak 100 (seratus) butir, dan sekitar ± 20 menit Muhammad Darwis als Darwis kembali lagi menuju rumah makan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci berada dalam penguasaan Muhammad Darwis al Darwis.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib di dalam sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara, pada saat Muhammad Darwis als Darwis 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci seanyak 100 (seratus) butir berada dalam penguasaan Muhammad Darwis als Darwis, saat itu juga saksi Albert Tarigan yang dibantu saksi Reza Multi fahrozi dan Rudi Sibarani serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Darwis als Darwis dan disita barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang seberat 37,6 (tiga uluh tujuh koma enam) gram Netto, selanjutnya saksi-saksi menyita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647 milik Muhammad Darwis als Darwis 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859 milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Darwis als Darwi (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : /NNF/2023, tanggal ……., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Darwis als Darwis dan Wisma Sartika Meliala als Wisma adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut …. lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALBERT DUVRI TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwin;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwin pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya karena terdakwa dan temannya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil Ekstasy;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matchamerk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merkVivo Y12s warna GlacierBlue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit HandphonemerkHammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Pil Ektasy tersebut diperoleh dari TM (dalam lidik);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasy tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa beserta barang bukti kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikkan Narkotika jenis pil ekstasy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **REZA MULTI FAHROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sebab saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwin;
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwin pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya karena terdakwa dan temannya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil Ekstasy;
   - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matchamerk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merkVivo Y12s warna GlacierBlue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1 (satu) unit HandphonemerkHammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Pil Ektasy tersebut diperoleh dari TM (dalam lidik);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasy tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa beserta barang bukti kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikkan Narkotika jenis pil ekstasy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **MUHAMMAD DARWIS Alias Darwis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sebab saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh angggota kepolisian;
   - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;
   - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena saksi dan teman saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil Ekstasy;
   - Bahwa pada saat saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matchamerk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merkVivo Y12s warna GlacierBlue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1 (satu) unit HandphonemerkHammer warna Hitam dengan nomor SIM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasy shabu tersebut kami peroleh dari TM (Dalam Lidik);
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasy tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa beserta barang bukti kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikkan Narkotika jenis pil ecstasy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwis ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwis ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada saat mengedarkan atau memiliki narkotika jenis pil ekstasy;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matchamerk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merkVivo Y12s warna GlacierBlue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1 (satu) unit HandphonemerkHammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasy shabu tersebut kami peroleh dari TM (Dalam Lidik)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Darwis Alias Darwis memiliki Narkotika jenis pil ekstasy tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis pil ecstasy tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram),
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647;
- 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil Ekstasy;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan \tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil Ekstasy;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan \tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang in**i.*** Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaiman diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan kota Binjai Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan temannya karena terdakwa dan temannya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil Ekstasy;

Menimbang, bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859;

Menimbang, bahwa Pada saat ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Pil Ektasy tersebut diperoleh dari TM (dalam lidik);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa Hak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dengan berat 5 (gram) lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka, dakwaan selanjutnya Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 359570106907859, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika selain memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi apabila disalahgunakan akan berdampak buruk bagi berkembangnya kejahatan lain terlebih merusak generasi muda, karena itu untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran Narkotika, sudah tepat memberikan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan penjatuhan pidana penjara juga denda terhadap Terdakwa, tentu saja tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk pribadi Terdakwa agar pada saat kembaali ke tengah-tengah masyarakat, Terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuataannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wisma Sartika Meliala** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

   - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau Matcha merk Guci setelah ditimbang dengan Berat Netto 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram),
   - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 868358053990654 dan nomor Imei 2 : 868358053990647,
   - 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0822 7414 9483 dengan nomor Imei 1 : 359570106827859 dan nomor Imei 2 : 35957010690785;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauzul Hamdi, S.H..MH, Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzul Hamdi, S.H..MH	Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fakriyanti , SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)